

조문별 제·개정 이유서

1. 후원방문판매업자 최종소비자 판매비중 산정 기준 변경(개정안 V. 10.)

가. 제·개정 이유

- 방문판매법(이하 ‘법’) 개정('23.3.21. 시행)으로 후원방문판매자의 전자거래를 통한 판매가 허용되었지만, 전자거래를 통한 판매에는 법 제29조 제2항 본문이 적용되지 않도록 하였으므로 최종소비자 판매 비중 산정 시 전자거래를 통한 매출을 제외할 필요

나. 제·개정 내용

- 후원방문판매업자의 최종소비자판매비중 산정 시 법 제2조제7호 각목의 자가 개설·운영하는 사이버몰에서 「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매한 매출은 제외하도록 명시

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 사항 없음

라. 입법효과

- 위법행위 인지를 용이하게 하여 시장감시 실효성 제고

2. 후원방문판매업자 정보공개 방법 개선(개정안 V. 11.)

가. 제 · 개정 이유

- 후원방문판매의 판매방식에 따라 규제 예외 규정(법 제29조제2항) 적용 여부가 다르게 되었기 때문에 판매방식에 따라 매출, 후원수당 관련 정보를 구분하여 공개하도록 함

나. 제 · 개정 내용

- 후원방문판매의 경우 기존 정보공개항목과 별개로 판매방식별로 구분된 매출액, 후원수당 관련 정보를 공개하도록 정보공개 항목을 신설함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 사항 없음

라. 입법효과

- 정보 공개가 소비자 등의 구매선택이나 판매원 가입 결정을 위한 의사 결정에 도움이 되도록하고 피해 예방에 기여하도록 함